

1500246-87.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDENEZ JOSE DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

VALDENEZ JOSE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1500246-87.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500246-87.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDENEZ JOSE DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

VALDENEZ JOSE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta de 20h05, na Rua Natalino Penna, altura do nº 1.080, no Bairro Água Branca, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para comercialização ilícita, 23,85 g de cocaína, em treze porções. A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Realizada audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao acusado, com aplicação de medidas cautelares (fls. 33/35).

Oferecida a denúncia (fls. 73/75), o réu foi notificado (fls. 88) e apresentou defesa prévia (fls. 91/92).

A denúncia foi recebida (fls. 98/100).

Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 125/129).

O representante do Ministério Público apresentou alegações finais orais, requereu a desclassificação da conduta imputada ao réu para o artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06.

A Defesa apresentou alegações finais no termo de audiência e também postulou a desclassificação.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Conforme destacado pelo Ministério Público e pela Defesa, não existem provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Porém, ficou demonstrado que o réu estava na posse de substância entorpecente, cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação prévia (fls. 28) e laudo químico-toxicológico (fls. 63/65).

O policial militar Rodrigo José dos Santos Araújo, ouvido em juízo, contou que, na data do fato, o COPOM irradiou que na Rua Natalino Penna, na altura do numeral 1.080, no bairro Água Branca, um indivíduo baixo, magro e negro, que usava camiseta preta, bermuda jeans e boné preto, estava comercializando drogas. Foram ao local indicado e avistaram o réu, cuja as características coincidiam com as informadas. Ao notar a viatura policial, o réu apressou o passo, mas veio a ser abordado. Na revista pessoal, encontraram 13 (treze) porções de cocaína e a quantia de R\$ 112,00 (cento e doze reais). Informou que não conhecia o réu. Afirmou que o local da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas. Indagado, o réu disse que a droga era destinada ao seu consumo pessoal e que o dinheiro apreendido era proveniente de bicos que havia feito.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Marcos Roberto Sales.

Interrogado em juízo, o réu Valdenéz José da Silva admitiu a posse e propriedade da droga apreendida. Disse que o entorpecente não era destinado ao comércio, mas, sim, para o seu consumo pessoal. Afirmou que residia no Estado de Alagoas e não fazia o uso de entorpecentes até então. Há três anos mudou para a cidade de Araçatuba/SP e passou a usar drogas. Trabalhava como vigilante particular.

Desse modo, não há prova suficiente de que a droga era destinada ao tráfico.

Assim, a solução que melhor se coaduna com os elementos probatórios colhidos é a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, "caput", da Lei de Drogas.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário, de modo que aplico a pena de advertência sobre os malefícios das drogas (art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06).

Posto isso, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar VALDENEZ JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os malefícios das drogas, por incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

P.R.I.C.

Araçatuba, 16 de setembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA